

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
de la sociedad
CASA FIORA LAURELES S.A.S.

El día veinte de septiembre de 2022, los accionistas: **DAVID MEJÍA SEPULVEDA** colombiano mayor y domiciliado en Medellín, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.659.848, **MANUEL GÚZMAN GÓMEZ** colombiano mayor y domiciliado en Medellín, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.657.010 y **SIMÓN GÓNZALEZ VEGAS**, colombiano mayor y domiciliado en Medellín, identificado con cédula de ciudadanía número 1.152.464.104; manifestaron, por medio del presente instrumento, su intención de constituir una sociedad por acciones simplificada, la cual se registrará por los siguientes:

ESTATUTOS SOCIALES DE
CASA FIORA LAURELES S.A.S.

CAPÍTULO I
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO PRIMERO. – NOMBRE. La sociedad se denominará **CASA FIORA LAURELES S.A.S.**, y será una sociedad por acciones simplificada, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DOMICILIO. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, y podrá establecer, por disposición de la Asamblea de Accionistas, sucursales, agencias o establecimientos dentro o fuera del territorio nacional.

ARTÍCULO TERCERO. – OBJETO DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendrá por objeto inversión en bienes inmuebles y su explotación a cualquier título. Asimismo, podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita.

ARTÍCULO CUARTO. – DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida. No obstante, podrá disolverse antes de su vencimiento con el lleno de las formalidades legales y estatutarias.

CAPÍTULO II

CAPITAL, ACCIONISTAS Y REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO QUINTO. – CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad será la suma de MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000), representado en mil millones de acciones (1.000.000.000) de valor nominal de un peso (\$1), cada una.

ARTÍCULO SEXTO. – CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Los accionistas han suscrito y pagado en la constitución, tres millones de pesos (\$3.000.000) representado en tres millones de acciones (3.000.000) de valor nominal de un peso (\$1) cada una, así:

Accionista	No. identificación	No. acciones (v.n. \$1)	%
David Mejía Sepúlveda	1.037.659.848,	1.000.000	33.34
Manuel Guzmán Gómez	1.037.657.010	1.000.000	33.33
Simón González Vegas	1.152.464.104	1.000.000	33.33
TOTAL	-----	3.000.000	100

ARTÍCULO SÉPTIMO. – ACCIONES. Las acciones de la sociedad serán nominativas, ordinarias y de capital.

ARTÍCULO OCTAVO. – EMISIÓN DE ACCIONES. Las acciones autorizadas y no suscritas de la Sociedad, quedan a disposición de la Asamblea de Accionistas para ser emitidas y ofrecidas preferencialmente entre los accionistas de la compañía, a prorrata del número de acciones que cada uno posea el día que se apruebe el Reglamento de Colocación.

PARÁGRAFO. – No obstante, la Asamblea General de Accionistas, podrá disponer la colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.

ARTÍCULO NOVENO. – DERECHO DE PREFERENCIA, SUSCRIPCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. PROHIBICIÓN PRENDA. Se busca conservar a ultranza el carácter cerrado de la sociedad, en consecuencia, toda emisión y negociación de acciones requerirá autorización de la Asamblea, so pena de ineficacia.

Por negociación entiéndase cualquier tipo de hecho, acto o negocio jurídico cuyo objeto jurídico o material involucre a las acciones, lo anterior supone, pero no se restringe a adjudicaciones de herencia o legado, adjudicación en pública subasta, venta, donación, permuta, usufructo, anticresis.

En consecuencia, el representante legal se abstendrá de inscribir en el libro de Registro de Acciones a personas no autorizadas por la Asamblea.

Igualmente se prohíbe dar en prenda o garantizar cualquier tipo de obligaciones con las acciones salvo autorización del Gerente.

ARTÍCULO DÉCIMO. – EMBARGO DE ACCIONES. El embargo de acciones comprenderá el dividendo correspondiente y podrá limitarse solo a este.

El embargo de las acciones se perfeccionará con la inscripción en el libro de Registro de Acciones, mediante orden escrita del funcionario competente.

El embargo del dividendo se perfeccionará con la orden del Juez para que la sociedad retenga y ponga a disposición de aquel las cantidades correspondientes.

ARTÍCULO UNDÉCIMO. – REMATE Y ADJUDICACIÓN DE ACCIONES. Las ventas forzadas y las adjudicaciones, requerirán autorización de la Asamblea de Accionistas. En caso de no ser aceptado el adquirente, y si se ordenare o generare por cualquier causa su ingreso como accionista, la Asamblea procederá a excluirlo reembolsando el valor nominal de sus acciones.

CAPÍTULO III DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DUODÉCIMO. – ÓRGANOS. La sociedad contará con los siguientes órganos.

- a) Asamblea General de Accionistas.
- b) Gerencia.

CAPÍTULO IV DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. – COMPOSICIÓN. La Asamblea General de Accionistas la constituyen estos reunidos con el quórum y en los términos previstos en estos Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. – PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General de Accionistas será presidida por el representante legal o por el accionista que designe la misma Asamblea.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. – CLASES DE REUNIONES. Las sesiones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o extraordinarias, y se llevarán a cabo en el domicilio principal de la sociedad. La convocatoria corresponderá al gerente o a un número plural de accionistas. Tanto las reuniones ordinarias como las extraordinarias serán convocadas

con (5) días hábiles de anticipación por medio de correo electrónico o aviso publicado en un diario de amplia circulación en el domicilio de la Sociedad. La comunicación debe indicar el día, la hora y el lugar en que debe reunirse la Asamblea General de Accionistas, así como el objeto de la convocatoria cuando sea extraordinaria o cuando no siéndolo se pretenda decidir en ella sobre transformación, fusión o escisión de la Sociedad. No obstante podrá reunirse la Asamblea sin previa citación y en cualquier tiempo, cuando estuviera representada la totalidad de las acciones suscritas.

Igualmente podrán realizarse asambleas no presenciales cuando por escrito todos los accionistas pueden expresar el sentido de su voto. Si los accionistas hubieren expresado el sentido de su voto en documento separado, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informara a los accionistas el sentido de la decisión dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. – ASAMBLEA ORDINARIA. Cada año, y a más tarde el último día del mes de marzo, la Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias, previa convocatoria del gerente. Vencido el mes de marzo sin que se hubiere hecho la convocatoria, la Asamblea se reunirá ordinariamente, por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 am), en las oficinas de la dirección de la compañía.

En las sesiones ordinarias la Asamblea General de Accionistas tratará lo dispuesto para tales por el Código de Comercio colombiano.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. – ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. La Asamblea General deberá ser convocada a sesiones extraordinarias cada vez que lo juzgue conveniente el Gerente Principal.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. – QUÓRUM. Constituye quórum deliberativo en las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea todo número plural o singular de accionistas que represente, por lo menos, el cincuenta por ciento más uno (50%+1) de las acciones suscritas. Si se convoca a la Asamblea y esta no se lleva a cabo por falta de quórum se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural o singular de personas que representen por lo menos el cincuenta por ciento más uno (50%+1) de las acciones suscritas. La nueva reunión deberá, efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En la misma forma se establecerá el quórum y mayoría cuando la Asamblea se reúna por derechos propio.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. – DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM. Para efectos del quórum se computarán todas las acciones representadas en la Asamblea.

Los poderes conferidos para la primera reunión se entenderán vigentes para las que de ella se deriven.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. – MAYORÍA. Todas las decisiones, incluyendo aquellas que se tomen en reunión de segunda convocatoria o por derecho propio se tomarán con el voto favorable de los accionistas o el accionista representante de más del cincuenta por ciento de las acciones en circulación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. – FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones:

- a) Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos.
- b) Establecer su propio reglamento.
- c) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda.
- d) Examinar, aprobar o improbar los Estados Financieros.
- e) Considerar, aprobar, improbar el informe de gestión de los Administradores y el especial exigido para el caso de configuración de un grupo empresarial.
- f) Disponer de las utilidades conforme a la ley y a los Estatutos.
- g) Disponer que reservas deben hacerse además de las legales.
- h) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará.
- i) Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia.
- j) Revocar o modificar cualquier emisión de acciones, antes de que sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias prescritas en la ley o en los Estatutos para su emisión.
- k) Decretar la disolución de la Sociedad antes del vencimiento del término fijado para su duración.
- l) Fijar reglas precisas sobre la forma en que debe llevarse a cabo la liquidación de la Sociedad.
- m) Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes de la Sociedad.
- n) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la Sociedad.
- o) Aprobar o rechazar nuevos accionistas y excluir los actuales.
- p) Autorizar la negociación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.

CAPÍTULO V DEL GERENTE

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. – NOMBRAMIENTO Y PERÍODO. La Sociedad tendrá un GERENTE y un SUPLENTE, quienes serán elegidos por la Asamblea de Accionistas, por la unanimidad de las acciones suscritas, para periodos indefinidos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. – FACULTADES. El GERENTE cuenta con facultades absolutas e irrestrictas.

Son funciones especiales del GERENTE:

- a) Representar a la Sociedad como persona Jurídica.
- b) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.
- c) Realizar todos los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la Sociedad, o para dar o recibir dinero en mutuo o celebrar cualquier contrato en desarrollo de su objeto social.
- d) Nombrar y remover libremente todos los empleados de la Sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General.
- e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas los Estados Financieros de propósito general individual, y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio, junto con los documentos que señale la Ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se de la configuración de un grupo empresarial.

CAPÍTULO VI BALANCE GENERAL, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. – ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN. Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión. En ningún caso este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. – PRESENTACIÓN Y ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Los Administradores presentarán a la Asamblea para su aprobación o improbación, los Estados Financieros de cada ejercicio, con sus notas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. – DIVIDENDOS. - El pago del dividendo se hará en la cantidad, forma y en las épocas que determine la Asamblea General con el voto de por lo

menos los representantes de el cincuenta por ciento más uno (50%+1) del número total de acciones suscritas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurrieren entre los accionistas y la sociedad, entre los accionistas, y entre todos estos y los administradores, por razón del contrato de sociedad, durante el término de su duración, en el momento de su disolución, o en el período de su liquidación, serán sometidas en primer lugar, a un conciliador escogido, de las listas de conciliadores de la Cámara de Comercio de Medellín, por el Gerente si éste no hace parte de la controversia o por quienes representen el cincuenta por ciento (50%) de las acciones ordinarias suscritas al momento de la diferencia. En caso de no llegar a ningún acuerdo o llegar a un acuerdo parcial, el tema o los temas restantes se someterán a un tribunal de arbitramento institucional compuesto por tres (3) árbitros, que serán nombrados por la Cámara de Comercio de Medellín. Se entiende por parte, la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. El Tribunal que se forme funcionará en la ciudad de Medellín y resolverá en derecho conforme al procedimiento institucional. Las notificaciones serán recibidas por las partes en las direcciones de correo electrónico que tienen registradas en las oficinas de la sociedad, las cuales tendrán el deber de informar a la administración de la sociedad cualquier variación, so pena de que las notificaciones se surtan en el correo inicialmente indicado. Las notificaciones que se realicen al Gerente siempre deberán hacerse de manera personal y constar por escrito.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - REMISIÓN. Lo no previsto en los presentes estatutos deberá entenderse como excluido. En caso de ser necesaria su regulación para la existencia de la sociedad o eficacia de lo estipulado se estará a lo dispuesto por el Código de Comercio para las sociedades anónimas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. PERSONA JURÍDICA. La presente sociedad se constituye desde el registro del presente instrumento en el registro público de la Cámara de Comercio del domicilio social. Se efectúan los siguientes nombramientos y manifiestan su aceptación al cargo con la firma, lo cual no se considera parte de los estatutos por lo que los posteriores nombramientos no implican una reforma estatutaria:

GERENTE PRINCIPAL:

DAVID MEJÍA SEPÚLVEDA
C.C. 1.037.659.848

GERENTE SUPLENTE:

MANUEL GUZMÁN GÓMEZ
C.C. 1.037.657.010

Firman los accionistas constituyentes:

DAVID MEJÍA SEPÚLVEDA
C.C. 1.037.659.848

MANUEL GUZMÁN GOMÉZ
C.C. 1.037.657.010

SIMÓN GÓNZALEZ VEGAS
C.C. 1.152.464.104